

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 174/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสุรัชย์ วิมลศรีสุภาพ	โจทก์
	นายตงรงค์ ทรงศิลป์	ผู้ร้อง
	นางสาวสุทธาทิพย์ ลิ้มรุ่งสุขโข	จำเลย
	นายตงรงค์ ทรงศิลป์ ผู้ประกัน ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 112, มาตรา 119

ความว่า ผู้ร้องฎีกา โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับไว้ก่อนจนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษา

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 204)

ระหว่างพิจารณา นายสุรัชย์วิมลศรีสุภาพ ผู้เสียหาย ขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยมีผู้ร้องเป็นผู้ประกันในราคาประกัน 50,000 บาท ต่อมาผู้ร้องผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับนายประกันตามสัญญาประกัน ฯลฯผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับนายประกัน 40,000 บาทนอกจากที่แก้
ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 193,201)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา

(เสียม ทวีชัยการ-ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ